

1500711-81.2021.8.26.0587

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DA CONCEIÇÃO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 92/94, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 21h00, na Rua Onofre Santos, nº 501, bairro Varadouro, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500711-81.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500711-81.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/001438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DA CONCEIÇÃO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 92/94, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 21h00, na Rua Onofre Santos, nº 501, bairro Varadouro, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, FABIANO DA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 07, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 supositórios com cocaína, com peso aproximado de 17,6g e 18 tabletes de maconha, com peso aproximado de 22g, drogas que causam dependência

química e psíquica, além de um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, core preta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, c. Em razão destes fatos, o réu foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recebida a denúncia (fls. 105/106), o réu foi citado pessoalmente (fls.118) e apresentou defesa prévia às fls. 121/123.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 128/129) e determinada a designação de audiência virtual (fls. 154/158), em instrução, foi colhido o depoimento de duas testemunhas e realizado o interrogatório (180/183).

Em debates, o Ministério Público requereu a integral procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia (fls. 180).

A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação da conduta para o artigo 28 ou 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, em regime de acordo com a pena fixada, reconhecendo-se a atenuante da confissão. (fls. 180).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há nulidades a serem sanadas.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime está estampada no boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 09, auto de constatação preliminar de fls. 10, imagens de fls. 35 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 125/127, que revelou resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Com efeito:

Em juízo, o réu Fabiano negou a prática delitiva, alegando ser usuário. Disse que estava num festa com amigos e estavam fazendo uso de bebida alcoólica e drogas, quando estas acabaram e resolveram comprar mais, e o interrogando se prontificou a buscar os entorpecentes com a motocicleta de seu amigo e, ao retornar, foi abordado pela Polícia. Confirmou que estava conduzindo a motocicleta sem capacete e sob efeito de entorpecentes. Afirmou que estava trabalhando, mas não é traficante. Quem ligou no celular foi Fabrício, o proprietário do veículo e usuário também.

O policial militar Rodrigo Gonzago dos Santos relatou que estavam em patrulhamento e se depararam-se com um motociclo que transitava em sentido contrário e na contramão de direção, com farol apagado e condutor sem capacete. Ao visualizar a viatura, o motociclista ziguezagueou e tentou se evadir, contudo lograram êxito em interceptá-lo. Realizada busca pessoal, encontraram na bermuda do réu uma sacola plástica contendo no seu interior 18 tabletes de maconha, e 29 eppendorfs com cocaína e um aparelho celular, sendo que, em solo policial, tal celular recebeu uma ligação que foi atendida pelo policial civil, uma pessoa não identificada estava "cobrando" a droga que ainda não foi entregue. Indagado, o réu nada respondeu pois estava muito nervoso.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Valmir da Silva Amorim, o qual confirmou que estavam em atendimento de uma ocorrência nas proximidades e se depararam-se com condutor de motociclo em capacete. Durante a abordagem, encontraram na bermuda do réu uma sacola plástica contendo no seu interior maconha e cocaína. Indagado, ele disse que iria entregar para uma pessoa, mas não respondeu para quem, tampouco quem seria o proprietário da motocicleta. Não o conhecia.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Anoto que a quantidade e a natureza da drogas apreendida (29 supositórios com cocaína, com peso aproximado de 17,6g e 18 tabletes de maconha, com peso aproximado de 22g), a forma de acondicionamento das substâncias, já individualizadas e embaladas, prontas para a venda e o consumo, o local onde se deram os fatos, e o depoimento coeso e harmonioso dos policiais, além de apreensão

de celular que era utilizado para a mercancia ilícita, evidenciam que as substâncias apreendidas eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No que diz respeito à versão do réu prestada em juízo, durante seu exercício de autodefesa processual, esta restou isolada, incongruente e inverossímil se confrontada com o restante das provas constantes dos autos, pelo que merece ser afastada.

Resta, enfim, a fixação da pena, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a pena base deverá ser elevada ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, a denotar maus antecedentes, conforme certidão e FA de fls. 95/100 e 101/104. Assim, fixo a pena aumentada em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A natureza das drogas apreendidas, ainda que significativa e desvaliosa, somente será sopesada na terceira fase, a fim de evitar indevido bis in idem.

Na segunda fase, incide a agravante relativa à reincidência específica do acusado (fls. 101/104), razão pela qual elevo a pena em 1/6, resultando em 6 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu a indicar que se dedica a atividades criminosas, circunstância de per si impeditivas. Também não estão presentes causas de aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e no pagamento de 680 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, devido à gravidade em concreto do crime, equiparado a hediondo, a quantidade de pena aplicada bem como a reincidência específica, circunstâncias que não recomendam a adoção de regime mais benéfico para o início do cumprimento de pena.

Considerando a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão provisória cumprida, bem como os motivos pelos quais foi fixado o regime fechado, inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, não há detração a ser procedida, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Neste tocante, remete-se à VEC.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do Código Penal em razão da pena aplicada, circunstância de per si impeditiva, sendo ainda o réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno FABIANO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva outrora decretada (fls. 59/60). Do que se depreende do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, a custódia cautelar do réu permanece sendo necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Verifica-se ainda haver riscos concretos de reiteração delitiva, considerando a reincidência.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Por fim, quanto ao aparelho celular apreendido, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP"

Expeça-se o necessário quanto à intimação pessoal do réu, bem como em relação às drogas e valores, independentemente do trânsito em julgado.

Condene o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual restou deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA